

1500655-58.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081651/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 16955149 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1857/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2081651 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500655-58.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500655-58.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081651/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 16955149 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

1857/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2081651 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1857/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DA TRINDADE MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

JOÃO VICTOR DA TRINDADE MOREIRA, qualificado em fls. 02, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia a 23 de março de 2021, por volta das 11h50min,

durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 10 de março de 2020), na Avenida Pedro de Toledo, altura do nº 315, Jardim Carolina, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 46 porções de cocaína (com peso líquido de 15,32 gramas) e 27 porções de maconha (com peso líquido de 1,87 gramas).

Notificado (fls. 74/75) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 90/100). A denúncia foi recebida (fls. 154/155). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela absolvição do acusado fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos. A Defensoria Pública manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da comprovada materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07), Laudo de Constatação Provisória (fls. 23/26), e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 176/178), aprova de autoria é dúbia.

A testemunha VINÍCIUS ALEXANDRE CORREA, guarda civil municipal, relatou que estavam em patrulhamento de rotina pelo local que é conhecido por se localizar várias "biqueiras". Em determinado momento, viram um indivíduo a pé que se assustou quando viu a viatura e mudou seu trajeto. Passou, então, a se tornar suspeito e por esse motivo, foi abordado. Em sua posse, após revista pessoal foram encontradas no interior de uma bolsa que trazia a tiracolo, 46 invólucros de substâncias branca assemelhada a cocaína, bem como, 27 invólucros de substâncias semelhante a maconha, e a quantia de R\$ 62,00 reais. Informalmente, o réu confessou que estava no local para traficar drogas, mas não disse quanto ganhava e que pegava as drogas em uns predinhos próximos.

GILMAR GÊNESIS DE SOUZA, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que

Interrogado, o acusado JOÃO VICTOR DA TRINDADE MOREIRA disse que conta com 23 anos. Esteve preso no ano de 2017 por roubo. Atualmente está preso por roubo. A droga que continha eram 2 porções de cocaína e uma de maconha. Estava em um bar. Mora na rua de cima. Foi abordado e nada foi encontrado em sua posse. Foi abordado juntamente com outros rapazes. Todos foram levados para o outro lado da rua. Era o único que trazia drogas. Diziam "se nós acharmos, é seu, você já sabe."

A prova é de extrema fragilidade e confusa. Nenhum ato de traficância foi presenciado pelos milicianos que não souberam, nem mesmo, afirmar em unicidade o motivo pelo qual faziam patrulhamento pelo local dos fatos.

Some-se a isso, indício de animosidade entre o réu e as testemunhas o qual afirmou já ter sido abordado por aqueles em ocasião anterior tendo conseguido comprovar ser meramente usuário de drogas. Frise-se que a testemunha Gilmar iniciou seu depoimento informando que o local é próximo de escola, a despeito de à época não estar havendo aulas por conta da já conhecida pandemia decorrente do vírus covid19.

O réu não foi visto em nenhum ato de traficância e afirmou morar nas proximidades, além de estar em um conhecido bar de propriedade de um colega. A prova é nebulosa e desautorizadora de qualquer conclusão impondo-se absolvição.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão

punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA